CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 001 del 21 de abril de 2025

El día primero (01) del mes de agosto del año 2025, se reunieron las personas a continuación relacionadas y en representación de las entidades indicadas:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Julián David Rueda Acevedo	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	Gerente de proyectos férreos (E)
Carlos Bueno Morales	Concesión Línea Férrea Central S.A.S.	Representante Legal Concesionario
Jorge Álvaro Sánchez Blanco	Consorcio Dorada CSLE	Representante Legal Interventoría

Lo anterior, con el propósito de suscribir el acta de inicio del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 21 de abril de 2025, cuyo objeto corresponde a *"el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en este Contrato y en sus Apéndices, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo (i) todas las actividades necesarias para la financiación, Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental y de Redes, la elaboración de los Estudios de Detalle, la Construcción, la Rehabilitación, el Mejoramiento, la Operación, el Mantenimiento y la Reversión de la Infraestructura Férrea y de la Infraestructura Logística correspondiente al Corredor del Proyecto comprendido entre los municipios de La Dorada en el departamento de Caldas y Chiriguaná en el departamento del Cesar con sus respectivos ramales; y (ii) la Puesta a Punto, Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto y la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga. El alcance físico del Proyecto se describe en el Apéndice Técnico 1."*

VALOR: TRES BILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($3.399.000.152.000,oo) expresados en Pesos del Mes de Referencia (diciembre de 2023)

PLAZO: La duración máxima del Contrato será de ciento veinte (120) Meses contados a partir de la Fecha de Inicio.

Teniendo en cuenta la regulación contractual establecida, a continuación, las Partes proceden a la verificación del cumplimiento de los requisitos para suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

La cláusula 3.6 Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato, del Contrato de Concesión, establece los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato, los cuales se presentan a continuación con su debido cumplimiento:

REQUISITO		CUMPLIMIENTO
3.6.b) (i)	*Presentación por parte del Concesionario y aprobación por parte de la ANI de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento como requisito para iniciar la ejecución del presente Contrato, conforme a lo señalado en la Sección 18.1(a) de este Contrato. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el previsto en la Sección 18.4(a). Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se hayan aprobado las garantías anteriores por parte de la ANI, ésta deberá restituir al Concesionario la Garantía de Seriedad de la Propuesta.*	Una vez validadas desde el componente técnico, jurídico y financiero, mediante radicado ANI No. 20253070273201 del 01 de agosto de 2025 se aprobaron las siguientes pólizas: Póliza de cumplimiento No. 400063997 – Anexo No. 01. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400064001 – Anexo No. 01 Póliza Todo Riesgo Construcción No. 2201225004132 – Certificado No. 1
3.6 b) (ii)	*La entrega por parte del Concesionario de una certificación expedida por su representante legal, o cuando se encuentre obligado a tenerlo, por el revisor fiscal, en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será de cinco (5) Días contados a partir de la suscripción del Contrato.*	El 28 de abril de 2025, el concesionario remitió certificación suscrita por su representante legal en la que certifica que no ha realizado pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales debido a que a la fecha no tiene personal contratado. Adicionalmente, remitió certificación suscrita por contador público, en la que se certifica que no se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal, por lo que se valida la firma del representante legal en la certificación inicial.

REQUISITO		CUMPLIMIENTO
3.6 b) (iii)	*La constitución del Patrimonio Autónomo y el fondeo de las Subcuentas que deban fondearse con la Constitución del Patrimonio Autónomo, en las condiciones establecidas en el CAPÍTULO VI de este Contrato. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el previsto en la Sección 6.1(d)(ii).*	El 03 de junio de 2025 el concesionario suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil con la sociedad Fiduciaria Bancolombia S.A. Mediante radicado ANI No. 20253070228751 del 02 de julio de 2025, se aprobó formalmente la sociedad fiduciaria propuesta y la Minuta del Contrato de Fiducia Mercantil, así mismo, con radicado ANI No. 20254090852172 del 09 de julio de 2025, comunicación No. 002-17795-25 la sociedad fiduciaria certificó el fondeo de las subcuentas contractuales. A través de memorando No. 20253080130363 del 23 de julio de 2025, la Gerencia Financiera de la Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que el concesionario realizó los fondeos iniciales según lo establecido en la cláusula 5.3 Giros de Equity (a) y cláusula 6.2 "Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo" del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 2025.
3.6 b) (iv)	*La designación del funcionario de la ANI al que se refiere la Sección 25.19, que, en todo caso, deberá llevarse a cabo dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato.*	Mediante radicado ANI No. 20253070229811 del 03 de julio de 2025, se informó al concesionario sobre los funcionarios facultados para la representación de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en cualquier asunto relacionado con el Contrato de Concesión.

REQUISITO		CUMPLIMIENTO
3.6 b) (v)	*La suscripción por parte de la ANI del Contrato de Interventoría, lo cual deberá suceder en un plazo máximo de treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Concesión.*	El 23 de julio de 2025 se suscribió el Contrato de Interventoría No. VGCON-512-2025 entre la Agencia y el CONSORCIO DORADA CSLE.
3.6 b) (vi)	*El pago por parte del Concesionario de la primera cuota de la Comisión de Éxito al Estructurador Financiero y Legal y al Estructurador Técnico. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el previsto en la Sección 4.11(c).*	Mediante radicado ANI No. 20254090935832 del 25 de julio de 2025, el concesionario remitió los soportes de pago de la primera cuota de la comisión de éxito a los estructuradores financiero, legal y técnico. Posteriormente, mediante radicado ANI No. 20254090956862 del 30 de julio de 2025, el concesionario remitió las ordenes de operación de fiducia y las facturas correspondientes, las cuales fueron validadas.
3.6 b) (vii)	*La entrega de la información a la que hace referencia el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.2.1.8.6. del Decreto 1082 de 2015, para lo cual el Concesionario utilizará el formato del Apéndice Financiero 2. Esta información tendrá propósitos informativos únicamente y en ningún caso servirá de base para la presentación de reclamaciones sobre la supuesta existencia de un desequilibrio económico del Contrato, a favor de cualquiera de las Partes, toda vez que los riesgos se asignan a las mismas en los términos del CAPÍTULO XIX de este Contrato, sin que dicha asignación se vea afectada por el hecho de la entrega de esta información. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Concesión.*	Mediante radicado ANI No. 20254090631992 del 21 de mayo de 2025, el concesionario remitió la información a la que hace referencia el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.2.1.8.6. del Decreto 1082 de 2015, mediante el formato del Apéndice Financiero 2.

REQUISITO		CUMPLIMIENTO
3.6 b) (viii)	*Que dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato el Concesionario haya recibido efectivamente los Recursos de Patrimonio por parte de sus socios/accionistas y/o Fondos de Capital Privado, según corresponda, y con esto se haya cumplido el respectivo Giro de Equity, de conformidad con lo previsto en la Sección 5.3 del presente Contrato.*	El 02 de julio de 2025, mediante la comunicación No. C30510002-0756-25 la sociedad fiduciaria certificó el giro del total de los recursos por concepto de aportes Equity/ deuda subordinada. Mediante memorando No. 20253080130363 del 23 de julio de 2025, la Gerencia Financiera de la Vicepresidencia de Gestión Contractual informó que el concesionario realizó los fondeos iniciales según lo establecido en la cláusula 5.3 Giros de Equity (a) y cláusula 6.2 "Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo" del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 2025.
3.6 b) (ix)	*Dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguiente a la suscripción del Contrato, el Concesionario deberá haber suscrito el (los) Contrato(s) de Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto o haber expresado la condición de que ejercerá las obligaciones relacionadas con la Puesta a Punto, Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto y Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga de manera directa, en los términos de la Sección 7.4(a). Ambas situaciones deberán ser informadas a la ANI mediante Notificación enviada por el Concesionario.*	El concesionario notificó a la Agencia que las actividades de Operación y Mantenimiento del Material Rodante y el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga serán ejecutadas por la compañía TRANSPORTE FERROPORTUARIO DE COLOMBIA – TRANSFERPORT S.A.S., identificada con Nit. 900.519.515-5, aportando la declaración juramentada y los soportes correspondientes.

REQUISITO		CUMPLIMIENTO
3.6 b) (x)	*Con relación a la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, y junto con la Notificación de que trata la Sección 3.6(b)(ix), el Concesionario deberá haber aportado constancia de la habilitación y el respectivo permiso de operación de transporte ferroviario.*	El concesionario aportó la Resolución No 20233040033945 del 09 de agosto de 2023, emitida por el Ministerio de Transporte, en la que se otorga la habilitación para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga a la empresa Transporte Ferroportuario de Colombia – Transferport S.A.S. De otra parte, el concesionario aportó la Resolución No 20253040030075 del 31 de julio de 2025, emitida por el Ministerio de Transporte, en la que se otorga Permiso para satisfacer la demanda de transporte público ferroviario de carga en el corredor La Dorada – Chiriguaná a la sociedad Transporte Ferroportuario de Colombia – Transferport S.A.S., vigente hasta el 07 de febrero de 2026.
3.6 b) (xi)	*Contar con el SICC en funcionamiento, en los términos del Capítulo V del Apéndice Técnico 4, en un plazo no mayor a treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Concesión.*	Mediante radicado ANI No. 20254090631992 del 21 de mayo de 2025, el concesionario remitió la descripción del sistema, documentos de modelos de procesos, datos y procedimientos de todas las interfaces de usuario, correspondiente al SICC Mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2025, el concesionario remitió a la ANI las credenciales para ingreso al sistema; así mismo, en reuniones efectuadas entre representantes del Concesionario y de las áreas de Tecnología y Técnica de la ANI los días 27 de mayo, 3 y 17 de junio y 29 de julio de 2025, se verificó el funcionamiento del sistema para el inicio del contrato.

REQUISITO		CUMPLIMIENTO
3.6 b) (xii)	*La presentación por parte del Concesionario dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del Contrato, del listado de precios para la Tarifa por Prestación de Servicios Logísticos, desagregada por los servicios a prestar. Dicho listado deberá contar con la no objeción de la Interventoría previo al inicio de la prestación de dichos servicios.*	Mediante radicado ANI No. 20254090549802 del 05 de mayo de 2025, el concesionario remitió el listado de precios para la Tarifa por Prestación de Servicios Logísticos. Conforme a lo dispuesto en el contrato, los precios deberán contar con la no objeción de la Interventoría previo al inicio de la prestación de dichos servicios.
3.6 b) (xiii)	*Haber allegado, en el momento de la firma del Contrato, los siguientes documentos suscritos por el Concesionario: (i) minuta de cesión total de los derechos y obligaciones contenidos en la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 2098 del 16 de diciembre de 2005 y (ii) la minuta de cesión total de los derechos y obligaciones contenidos en plan de manejo ambiental otorgado mediante la Resolución No. 751 del 5 de agosto de 2002 (documentos que hacen parte del Anexo del Apéndice Técnico 6 del Contrato), así como los demás documentos referidos en el Capítulo (ix), numeral (a) del Apéndice Técnico 6 del Contrato.*	El 21 de abril de 2025, la Agencia como cedente y el concesionario como cesionario, suscribieron los siguientes documentos: i) minuta de cesión total de licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 2098 de 2005 y ii) minuta de cesión parcial de lo contenido en el PMA establecido mediante Resolución No. 751 de 2002. El 10 de junio de 2025, mediante los radicados ANI No. 20256050199661 y No. 20256050199671 se radicó respectivamente ante ANLA, la solicitud de cesión total y la solicitud de cesión parcial. Mediante radicado ANI No. 20254090957022 y No. 20254090956982 del 30 de julio de 2025, el concesionario remitió soporte de pago de los Trámites de Cesión Parcial y Cesión Total, respectivamente.

En el siguiente link se encuentra disponible la información y evidencia relacionadas en el cuadro anterior:

https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/omorales_ani_gov_co/En0HnojPBJlKhGucW9CCxekBxX2opZHT2L5ALVEsIRpYfg?e=fEbJhB

Los firmantes dejan constancia que se han cumplido a cabalidad la totalidad de aspectos de suscripción y perfeccionamiento del documento contractual objeto de esta acta.

Se firma por los participantes:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Julián David Rueda Acevedo	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	
Carlos Bueno Morales	Concesión Línea Férrea Central S.A.S.	
Jorge Álvaro Sánchez Blanco	Consorcio Dorada CSLE	